غرفة تجارة وصناعة الكويت

دراسة سوق قطاع التدريب في دولة الكويت والدراسة الاستراتيجية لتطوير مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير

ملخص تنفيذي | المخرج الأول — الأسابيع 1–3

الأساس التنظيمي لإعادة تموضع المركز

ما الذي يستطيع المركز فعله اليوم، وما الذي يتطلب قراراً من الغرفة



مقدَّم من
شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب ذ.م.م

المرجع التعاقدي
العقد ASIA-KCCI-2026/001 — أمر التكليف EX1

الإصدار
1.0 — 21 سبتمبر 2026

بطاقة الوثيقة وحزمة المخرج

تتألف حزمة هذا المخرج من ثلاث وثائق: وثيقة رئيسية تُقرأ وحدها ولا تحتاج غيرها، ووثيقتين مساندتين تُعرض كل منهما على الجهة المختصة بها عند الانتقال إلى التنفيذ.

المخرج التعاقدي	مذكرة المتطلبات القانونية والتراخيص وخارطة الاستيفاء
المرجع	العقد ASIA-KCCI-2026/001 — المادة (3)؛ وأمر التكليف EX1 — المهمة الأولى
محور العمل	الشؤون الحكومية والتنظيمية
الفترة	الأسابيع 1–3: من 1/9/2026 إلى 21/9/2026
مقدَّم من	شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب ذ.م.م
إعداد	أ. عبير عبد العزيز الدعيج — خبيرة الشؤون الحكومية والتنظيمية
اعتماد	د. أحمد راشد الصبر — المؤسس والمدير العام، رئيس فريق الدراسة
الإصدار	1.0 — 21 سبتمبر 2026

حزمة المخرج: ثلاث وثائق

الوثيقة الرئيسية

الأساس التنظيمي لإعادة تموضع المركز

الغرض

تحديد ما يستطيع المركز فعله اليوم، وما يتطلب قراراً من الغرفة، وخارطة الاستيفاء خلال 90 يوماً

الاستخدام

تُقرأ وحدها ولا تتوقف على الوثيقتين المساندتين — وتُعرض على الإدارة العليا بالغرفة

وثيقة مساندة

مصفوفة مواءمة النظام الأساسي للمركز

الغرض

فحص مواد النظام الأساسي (2016) مادة بمادة في ضوء القانون رقم 122 لسنة 2023، واتجاه التعديل المقترح لكل مادة، ومسودات لغوية للمواضع الحرجة

الاستخدام

تُفصّل الإجراء رقم (7) من خارطة الاستيفاء والقرار رقم (5) — وتُعرض على مجلس أمناء المركز تمهيداً لتوصيته بإعادة الإصدار

وثيقة مساندة

مسار اعتماد مقابل خدمات المركز

الغرض

بيان مساري اعتماد الرسوم بحسب حالة اللائحة التنفيذية، وجهات الإقرار والمدد، والأسلوب الموصى به في الصياغة

الاستخدام

تُفصّل القيد الثاني في القسم (5) والقرار رقم (3) والإجراء رقم (8) — وتُعرض على مجلس إدارة الغرفة والإدارة القانونية

كيف تُقرأ الحزمة

الوثيقة الرئيسية كافية لاتخاذ القرارات الستة الواردة في القسم (6). أما الوثيقتان المساندتان فأداتا تنفيذ: لا يُحتاج إليهما إلا عند الشروع في تنفيذ الإجراءين (7) و(8) من خارطة الاستيفاء، وقد أُعدّتا مسبقاً حتى لا يتوقف التنفيذ على إعداد جديد.

المحتويات

1 الجزء الأول — الوثيقة الرئيسية — الأساس التنظيمي لإعادة تموضع المركز

الرسالة والنتيجة لماذا هذا المخرج، وما نتيجته 5

الملخص التنفيذي ست رسائل 6

لوحة الجاهزية ثمانية محاور 7

ما يمكن البدء به الآن أربعة مسارات متاحة 8

القيود الحاكمة أربعة قيود، ولبس يلزم حسمه 9

قرارات تُعرض على الغرفة ستة قرارات 10

خارطة الاستيفاء 12 إجراءً خلال 90 يوماً 11

التسلسل الحاكم وأثر المرحلة خمس خطوات لا تُعكس 12

السند التشريعي والمرفق (أ) سبع مواد حاكمة 13

سجل التراخيص والطاقة أربع أدوات، و98 مقعداً 14

حدود المعطيات عشرة بنود 15

حدود الاعتماد والتوقيع 16

2 الجزء الثاني — وثيقة مساندة — مصفوفة مواءمة النظام الأساسي للمركز

الغرض ولماذا إعادة الإصدار والمسار الإجرائي 18

المصفوفة في لمحة ست عشرة مادة 19

الفحص مادة بمادة المواد (1) إلى (16) 20

مواد يُقترح استحداثها وما يلزم قبل الإصدار 22

مسودات لغوية للمواضع الحرجة أربعة مواضع 23

3 الجزء الثالث — وثيقة مساندة — مسار اعتماد مقابل خدمات المركز

السؤال الحاكم وخلاصة الوثيقة ولماذا لا يُنتظر 25

السند القانوني والمساران (أ) و(ب) ثماني مواد، وسبعة أوجه للمقارنة 26

الجدولان الزمنيان ومخرج بديل 27

هيكل تسعيري لا أسعار ست فئات وخمسة تحققات 28



1

الجزء الأول – الوثيقة الرئيسية

الأساس التنظيمي لإعادة تموضع المركز

ما الذي يستطيع المركز فعله اليوم، وما الذي يتطلب قراراً من الغرفة

1 الرسالة والنتيجة
2 الملخص التنفيذي
3 لوحة الجاهزية
4 ما يمكن البدء به الآن
5 القيود الحاكمة
6 قرارات تُعرض على الغرفة
7 خارطة الاستيفاء
8 التسلسل الحاكم وأثر المرحلة
9 السند التشريعي والمرفق (أ)
10 سجل التراخيص والطاقة
11 حدود المعطيات
12 حدود الاعتماد والتوقيع



1 الجزء الأول · الوثيقة الرئيسية

لماذا هذا المخرج، وما نتيجته

لم يُعدّ هذا المخرج ليصف وضع المركز، فالوصف وحده لا يُنتج قراراً. أُعدّ ليحدد أمرين اثنين: المساحة التي يستطيع المركز التحرك داخلها اليوم دون أي موافقة جديدة، والمساحة التي لا يجوز التحرك فيها قبل قرار من الغرفة أو موافقة من جهة مرخِّصة.

وقد اقتضى ذلك قراءة الإطار القانوني والترخيصي لا بوصفه قائمة اشتراطات، بل بوصفه محدِّداً لنطاق الحركة: فكل بند في الترخيص وكل مادة في القانون إما أن تفتح مساراً أو تغلقه أو تشترط له إجراءً. وعلى هذا الأساس بُني هذا التقرير.

النتيجة في سطرين

لا يوجد في الإطار القائم ما يمنع إعادة تموضع المركز، ولا ما يستلزم تعديلاً تشريعياً. لكن ثلاثة مسارات من مسارات التموضع المطروحة تقع خارج نطاق الترخيص الحالي، ومساراً واحداً متاحاً بالكامل ولم يُستثمر بعد، وأربعة قرارات لا يمكن للفريق الاستشاري اتخاذها نيابة عن الغرفة.

3
مسارات تموضع
خارج نطاق الترخيص الحالي

1
مسار متاح بالكامل
لم يُستثمر بعد

4
قرارات
لا يتخذها الفريق نيابة عن الغرفة

الملخص التنفيذي في ست رسائل

كل رسالة تقف وحدها، وتُقرأ الست معاً بوصفها الإجابة المختصرة عن سؤال الغلاف: ما الذي يستطيع المركز فعله اليوم، وما الذي يتطلب قراراً من الغرفة.

1 النشاط قائم على سند تشريعي صريح.

تُجيز المادة (7/10) من القانون رقم 122 لسنة 2023 للغرفة إنشاء مراكز وبرامج ومعاهد متخصصة لتقديم خدمات التدريب، كما تُجيز المادة (7/9) إنشاء مراكز استشارية. فالمسألة ليست مسألة صلاحية، بل مسألة نطاق وأدوات.

2 أكبر قيد على إعادة التموضع ليس مالياً ولا إدارياً، بل نطاق الترخيص.

يقتصر الترخيص رقم (292) على عقد دورات تدريبية في ثلاثة مجالات: البرامج الصناعية، والعلوم القانونية، والعلوم الإدارية والتجارية. وما تعلنه المنصة الرسمية للمركز من تصنيف للبرامج يزيد على أربعين فئة — وهذا الفارق هو محور العمل الترخيصي في المرحلة القادمة.

3 أسرع فرصة نمو متاحة اليوم لم تُستثمر.

يُجيز الترخيص ذاته عقد الدورات «داخل وخارج المقر»، بينما تتركز المحفظة المعلنة داخل المقر، والطاقة الداخلية لا تتجاوز ثلاث قاعات بإجمالي 98 مقعداً. فالتوسع عبر التنفيذ في مقار الجهات متاح فوراً، بلا موافقة جديدة وبلا إنفاق رأسمالي.

4 التسعير مسار لائحي لا قرار إداري.

تُلزم المادة (32) بتحديد مقابل الخدمات في اللائحة التنفيذية، وبموافقة الجمعية العامة عند تعديله، وبصدور اللائحة بعد موافقة الوزير المختص. وهذا المسار طويل بطبيعته، ولذلك يجب أن يبدأ الآن لا عند اعتماد النموذج المالي في المرحلة الثامنة من الدراسة.

5 الإطار الداخلي للمركز سابق للقانون النافذ.

النظام الأساسي صادر سنة 2016، والقانون صدر سنة 2023 وألغى كل حكم يخالفه وأبقى اللوائح السابقة بما لا يتعارض معه. وأربعة مواضع تحديداً تحتاج مواءمة: التسعير، والهبات والمساهمات، وتعارض المصالح، وخط التبعية الإداري.

6 ستة قرارات تُعرض على الغرفة في هذه المرحلة.

لا تتعلق بالهيكل المستقبلي ولا بالشراكات المقترحة — فتلك مخرجات لاحقة — بل بأمور تُبنى عليها تلك المخرجات، وفي مقدمتها: الوصف المالي المستهدف للمركز، ومآل الفائض السنوي، ونطاق المحفظة مقابل الترخيص.

لوحة الجاهزية في ثمانية محاور

تعرض اللوحة موقف المركز في ثمانية محاور، بصيغة تتيح للإدارة العليا قراءة الصورة كاملة قبل الدخول في التفاصيل.

المحور	الحالة	لماذا	الخطوة التالية	مستوى تحفظ ← تدخل
الأساس القانوني للنشاط	مستوفٍ	اختصاص مباشر للغرفة في إنشاء مراكز التدريب والمراكز الاستشارية (المادتان 7/9 و7/10)	← توثيق التكليف والعمل ضمن صلاحيات الغرفة	
الوضع المؤسسي	واضح	وحدة تابعة للغرفة؛ الترخيص ورخصة الإطفاء باسمها، والمقر مسجَّل بأملاك الدولة	← تثبيت التبعية بأداة معتمدة موقَّعة	
الترخيص التدريبي	ساري بنطاق محدود	الترخيص 292 ساري حتى 31/8/2027، ويقتصر على ثلاثة مجالات وعلى عقد الدورات	← مصفوفة مطابقة البرامج ثم طلب تعديل النطاق	
الصحة والسلامة	مستوفٍ مع استيضاح	موافقة صحية مؤيدة ورخصة إطفاء سارية حتى 13/3/2028، بتصنيف استخدام «مكاتب إدارية»	← استيضاح تغطية التصنيف لقاعات التدريب	
اتساق الإطار الداخلي	يحتاج معالجة	نظام أساسي صادر 2016 دون مواءمة مع قانون 2023	← إعداد مشروع نظام أساسي معدَّل	
الصلاحيات والتعاقد	يحتاج استكمال	لم تُتَح مصفوفة صلاحيات ولا نموذج معتمد للتعاقد مع المدربين	← توفير المصفوفة، واعتماد نموذج تعاقد موحّد	
التسعير ومآل الفائض	يحتاج قراراً	التسعير مرهون بمسار المادة (32)، والفائض يتحول إلى إيرادات الغرفة وفق المادة (10)	← حسم التوجه المالي وبدء المسار اللائحي	
اتساق البيانات المؤسسية	يحتاج معالجة	اختلافات في المسمى وسنة التأسيس وبيانات العقار بين الأدوات الرسمية والمنشور	← توحيد المرجع الرسمي وتصحيح البيانات	

2 مستوفٍ أو واضح من ثمانية محاور	2 مستوفٍ مع تحفظ من ثمانية محاور	4 يحتاج تدخلاً من ثمانية محاور

الموقع على خط الأساس يلخّص الحالة: إلى اليمين ما هو مستوفٍ أو واضح، وفي الوسط ما هو مستوفٍ مع تحفظ، وإلى اليسار ما يحتاج معالجة أو استكمالاً أو قراراً.



ما يمكن البدء به الآن: أربعة مسارات

أربعة مسارات متاحة بالإطار القائم، ولا يحتاج أي منها ترخيصاً جديداً ولا تعديلاً تنظيمياً. وهي المكسب السريع المتاح للغرفة في المدى القريب.

1 التنفيذ خارج المقر

متاح اليوم بالكامل

تقديم البرامج في مقار الجهات والشركات

السند

البند (2) من الترخيص 292 يجيز عقد الدورات «داخل وخارج المقر»

الأثر

يرفع السقف التشغيلي بما يتجاوز الطاقة الداخلية البالغة 98 مقعداً في ثلاث قاعات، بلا إنفاق رأسمالي وبلا موافقة إضافية

2 البرامج المؤسسية المخصَّصة

متاح ضمن الإطار القائم

برامج لجهة بعينها بدل الاقتصار على البرامج العامة

السند

المادة (3/2) من النظام الأساسي: تنظيم برامج متخصصة وفق متطلبات العمل في القطاعين

الأثر

يحوّل المركز من بيع مقاعد إلى بيع حلول، ويرفع متوسط قيمة التعاقد ويقلّل مخاطر عدم اكتمال النصاب

3 شبكة منتسبي الغرفة

متاح اليوم بالكامل

تفعيلها بوصفها قناة وصول للمركز

السند

المادتان (6/2) و(7/7): رعاية مصالح المنتسبين، وجمع المعلومات والإحصاءات من الراغبين منهم وتقديمها لهم

الأثر

ميزة تنافسية لا تملكها مراكز التدريب الأخرى: قاعدة عملاء مؤسسية جاهزة وسند نظامي للوصول إليها

4 نموذج تعاقد موحّد

متاح ضمن الإطار القائم

مبني على مذكرة 2026 مع الاتحاد الكويتي للتأمين

السند

المذكرة تتضمن مدة وتجديداً وإنهاءً وسقف مسؤولية وقوة قاهرة وملكية فكرية وآلية تكليف رسمي

الأثر

يختصر زمن التعاقد ويحمي المركز، ويُغني عن التفاوض من الصفر في كل شراكة جديدة

ملاحظة مهنية

المسار الأول والثالث متاحان اليوم بالكامل، ولا يتوقفان على أي مخرج لاحق من مخرجات الدراسة. ويُوصى بعدم انتظار اكتمال الدراسة للبدء بهما، لأن أثرهما تراكمي ويحتاج وقتاً لينضج.

القيود الحاكمة: أربعة قيود

هذه القيود ليست عيوباً في المركز، بل خصائص في الإطار الذي يعمل داخله. وإدراكها مبكراً يمنع بناء خطة لا يمكن تنفيذها.

1 نطاق الترخيص

السند
البند (2) من الترخيص 292: عقد دورات تدريبية في ثلاثة مجالات

الأثر
أي برنامج خارج المجالات الثلاثة، وأي خدمة استشارية مدفوعة، يقع خارج الغطاء الترخيصي

المعالجة
استفسار رسمي من الهيئة، ثم طلب تعديل نطاق الترخيص قبل الطرح

2 مسار التسعير

السند
المادة (32) من القانون: مقابل الخدمات في اللائحة التنفيذية، وتعديله بموافقة الجمعية العامة

الأثر
لا يمكن اعتماد تسعير جديد بقرار إداري، مهما كان النموذج المالي مقنعاً

المعالجة
بدء مسار اللائحة التنفيذية فوراً بالتوازي مع الدراسة

3 الرعايات والمساهمات

السند
المادة (5/2): حظر قبول الهبات والتبرعات أياً كان شكلها دون موافقة مسبقة من الوزير المختص

الأثر
يقيّد تمويل البرامج بالرعاية، وهو نموذج شائع في مراكز التدريب

المعالجة
مسار موافقة مسبقة موثَّق لكل مساهمة، يُدرج ضمن إجراءات المركز

4 مآل الفائض

السند
المادة (10) من النظام الأساسي: تُحوَّل الفوائض السنوية إلى إيرادات الغرفة

الأثر
يضعف الحافز على تعظيم الإيراد، ويحدّ من تمويل التطوير ذاتياً

المعالجة
قرار من الغرفة بآلية تخصيص جزء من الفائض، أو تعديل المادة (10)

«غير ربحي» لا يعني «غير مدر للإيراد»

يُثار هذا اللبس كلما طُرح تعزيز عائد المركز، ويلزم حسمه لأنه يحكم لغة المراحل اللاحقة. فالمحظور هو اتخاذ الربح غايةً وتوزيعه، لا تحصيل الإيراد. وتحصيل مقابل الخدمات معترف به تشريعاً في المادة (31/3)، والمادة (10) من النظام الأساسي تفترض وجود الفائض أصلاً وتنظّم مآله.

وعليه فإن المصطلحات الأدق في وثائق المراحل القادمة هي: الاستدامة المالية، وتعظيم الإيراد، والتمويل الذاتي — لا وصف المركز بأنه ربحي أو السعي لتحويله إلى كيان ربحي، فذلك لا تستدعيه نتائج هذه المرحلة ولا يلزم لتحقيق أهداف التطوير.

المصطلحات الأدق للمراحل القادمة: الاستدامة المالية · تعظيم الإيراد · التمويل الذاتي

ستة قرارات تُعرض على الغرفة

صيغ كل قرار في صورة سؤال محدد قابل للعرض على الجهة المختصة. ولا يُطلب في هذه المرحلة قرار بشأن الهيكل أو الشراكات، فتلك مخرجات لاحقة تُبنى على هذه القرارات.

1 الوصف المالي المستهدف

هل الهدف استرداد التكلفة، أم تحقيق فائض تشغيلي مستدام؟

الجهة	الأثر
مجلس إدارة الغرفة	يثبّت لغة وأهداف كل المخرجات المالية اللاحقة

2 مآل الفائض السنوي

هل يستمر تحويل الفائض بالكامل إلى إيرادات الغرفة، أم تُعتمد آلية لإعادة تخصيص جزء منه لتطوير المركز؟

الجهة	الأثر
مجلس إدارة الغرفة	يحدد ما إذا كان يلزم تعديل المادة (10) من النظام الأساسي

3 مسار اعتماد التسعير

ما سند جدول الرسوم المعمول به حالياً؟ ومتى يبدأ إدراج مقابل خدمات المركز في اللائحة التنفيذية؟

الجهة	الأثر
مجلس الإدارة والجمعية العامة والوزير المختص	بدونه تبقى أي خطة تسعير غير قابلة للتطبيق

4 نطاق المحفظة مقابل الترخيص

هل تُقصر المحفظة على المجالات الثلاثة المرخَّصة، أم يُطلب توسيع نطاق الترخيص؟

الجهة	الأثر
مجلس الأمناء ثم الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب	يحدد ما إذا كان الطرح ممكناً فوراً أم مشروطاً

5 المرجع التنظيمي المعتمد

ما آخر نظام أساسي وقرارات تنظيمية سارية للمركز؟ ومتى تُعتمد المواءمة مع قانون 2023؟

الجهة	الأثر
مجلس إدارة الغرفة	يغلق فجوة الاتساق بين نظام 2016 والقانون النافذ

6 مالك الامتثال والتراخيص

من يتحمل المسؤولية المؤسسية عن سجل التراخيص والتجديدات والمتابعة الدورية؟

الجهة	الأثر
المدير العام	يمنع فوات المواعيد ويحدد المساءلة

خارطة الاستيفاء: 12 إجراءً خلال 90 يوماً

رُتّبت الإجراءات وفق التتابع المنطقي لا وفق الخطورة وحدها: فلا يُطلب إجراء قبل توافر سنده، ولا يُطلب تعديل ترخيص قبل حسم نطاق المنتجات.

30 يوماً — 5 إجراءات

م	الإجراء	المنفّذ	المعتمِد
1	استفسار رسمي من الهيئة عن اندراج برامج التطوير الإداري الحديثة والخدمات الاستشارية ضمن المجالات المرخَّصة	الإدارة القانونية	المدير العام
2	مصفوفة مطابقة تربط كل فئة معلنة وكل برنامج مقترح بالمجال المرخَّص المقابل (المرفق أ)	إدارة المركز مع فريق الدراسة	مجلس الأمناء
3	تصحيح بيانات العقار في الترخيص (الرقم الآلي ورقم القطعة) بما يطابق مستندات الجهات الأخرى	إدارة المركز	الإدارة القانونية
4	استيضاح تغطية تصنيف الاستخدام في رخصة الإطفاء لقاعات التدريب	إدارة المرافق	المدير العام
5	استكمال ملف الامتثال بموافقة البلدية السارية وسند الانتفاع بالمقر، وإنشاء تقويم التزامات بمالك واحد	إدارة المركز	المدير العام

90 يوماً — 7 إجراءات

م	الإجراء	المنفّذ	المعتمِد
6	قرار تثبيت المسمى القانوني للمركز وصيغته الإنجليزية وتعميمه على الأدوات والمطبوعات	الإدارة القانونية	مجلس إدارة الغرفة
7	مشروع نظام أساسي معدَّل مواءم مع قانون 2023 (التسعير، الهبات، تعارض المصالح، خط التبعية، التمثيل)	الإدارة القانونية ومجلس الأمناء	مجلس إدارة الغرفة
8	بدء إدراج مقابل خدمات المركز ضمن اللائحة التنفيذية بمسار المادة (32)	الإدارة القانونية والمالية	مجلس الإدارة والجمعية العامة والوزير المختص
9	مصفوفة الصلاحيات المالية والإدارية وحدود التوقيع	الإدارة المالية والقانونية	مجلس إدارة الغرفة
10	سياسة تعارض المصالح ونماذج الإفصاح، بمعيار المادة (24) والقانون رقم 1 لسنة 2023	الإدارة القانونية	مجلس إدارة الغرفة
11	نموذج تعاقد موحّد مع المدربين ينقل إليهم التزامات عقود العملاء، ونموذج مذكرة تفاهم موحّد	الموارد البشرية والإدارة القانونية	المدير العام
12	مطابقة الهيكل المنشور على المنصة الرسمية بالهيكل المعتمد من مجلس الأمناء	إدارة المركز	مجلس الأمناء



تسلسل حاكم لا يجوز عكسه

خمس خطوات على خط الأساس – تُقرأ من اليمين إلى اليسار

1. استفسار الجهة المرخِّصة
2. تثبيت المسار اللائحي للتسعير
3. اعتماد محفظة البرامج
4. تعديل نطاق الترخيص
5. الطرح والشراكات والاعتمادات

والبدء من الخطوة الأخيرة يُنشئ التزامات تجاه العملاء والشركاء لا يغطيها الترخيص القائم، ويُصحَّح لاحقاً بكلفة أعلى وبأثر على السمعة المؤسسية.

أثر هذه المرحلة على المراحل اللاحقة

لا يقف أثر هذه المرحلة عند حدودها، بل يضبط مدخلات المراحل اللاحقة ويمنع بناءها على افتراضات غير صحيحة.

المرحلة اللاحقة	ما تقدّمه لها هذه المرحلة	الخطر عند تجاهله
تجارب غرف التجارة الإقليمية	معيار المقارنة الصحيح: المقارنة بنماذج تعمل ضمن أطر مشابهة، لا بمراكز تجارية مطلقة اليد في التسعير والنطاق	استيراد نموذج لا يمكن تطبيقه داخل الإطار الكويتي
الهيكل التشغيلي والحوكمة	حدود الصلاحيات القائمة، واختصاصات مجلس الأمناء، وموضع الخلل في خط التبعية الحالي	اقتراح هيكل يتعارض مع النظام الأساسي أو يكرر ازدواج الإشراف القائم
الشراكات والاعتمادات الدولية	قواعد التمثيل والتوقيع، ومآل الملكية الفكرية، والنموذج التعاقدي الصالح للتعميم	إبرام التزامات بصفة قابلة للطعن، أو نزاع لاحق على ملكية الحقائب التدريبية
النموذج المالي ودراسة الجدوى	القيد الحاكم على التسعير، ومآل الفائض، ومسار اعتماد الرسوم	نموذج مالي سليم حسابياً وغير قابل للتطبيق نظامياً

السند التشريعي: سبع مواد من القانون رقم 122 لسنة 2023

لا تُقرأ المواد بوصفها قائمة اشتراطات، بل بوصفها محدِّداً لنطاق الحركة: كل مادة إما تفتح مساراً أو تغلقه أو تشترط له إجراءً.

المادة	الحكم	دلالته للمركز
(2)	الغرفة مؤسسة أهلية لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير المختص	الشخصية الاعتبارية للغرفة وحدها؛ والمركز يتعاقد ضمنها لا باسمه
(5/2)	حظر قبول الهبات أو التبرعات أياً كان شكلها دون موافقة مسبقة من الوزير المختص	يقيّد تمويل البرامج بالرعايات والمساهمات
(7/9) و(7/10)g	إنشاء مراكز استشارية؛ وإنشاء مراكز وبرامج ومعاهد متخصصة لتقديم خدمات التدريب	السند التشريعي المباشر لوجود المركز ولتوسيع نشاطه
(7/7)	جمع المعلومات والإحصاءات من المنتسبين الراغبين وتحليلها وتقديمها لهم	سند الوصول إلى شبكة الأعضاء بوصفها قناة للمركز
(30) و(31/3)g	التصرف في الإيرادات وفق الخطة السنوية المعتمدة؛ وإيرادات الخدمات مورد من موارد الغرفة	إيرادات التدريب تُدرج ضمن موارد الغرفة وخطتها
(32)	تحدد اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات، وتعديله بموافقة الجمعية العامة، وتصدر اللائحة بعد موافقة الوزير المختص	التسعير مسار لائحي — أهم قيد على المرونة التجارية
(38) و(41)g	استمرار اللوائح السارية بما لا يتعارض مع القانون؛ وإلغاء كل حكم مخالف	النظام الأساسي 2016 نافذ بقدر عدم تعارضه، ويستوجب مواءمة

المرفق (أ): مصفوفة مطابقة فئات البرامج على المجالات المرخَّصة

يُستكمل هذا المرفق بكشف رسمي من إدارة المركز بأسماء فئات البرامج المعلنة، ثم تُصنَّف كل فئة وفق ثلاثة أوضاع: مندرجة في مجال مرخَّص، أو تحتاج استيضاحاً من الجهة المرخِّصة، أو خارج النطاق. ويُرفق بعد استكماله بكتاب الاستفسار الموجَّه إلى الهيئة.

مندرجة اندراج الفئة في أحد المجالات الثلاثة بوضوح

تحتاج استيضاحاً احتمال الاندراج مع لزوم تأكيد الجهة المرخِّصة

خارج النطاق لزوم تعديل نطاق الترخيص قبل الطرح

فئة البرامج كما تُعلَن	المجال المرخَّص المقابل	الحالة	ملاحظة

نموذج المرفق كما سيُستكمل؛ الصفوف فارغة عمداً إلى حين ورود الكشف الرسمي بفئات البرامج.



سجل التراخيص، ومواعيده، والطاقة الداخلية

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ترخيص معهد أهلي

ساري

المرجع رقم 292؛ إصدار 12/8/2024؛ انتهاء 31/8/2027؛ مدة الدورة: تسعة شهور

النطاق المرخَّص له: غرفة تجارة وصناعة الكويت / مركز عبدالعزيز حمد الصقر؛ ويقتصر على عقد دورات تدريبية داخل المقر وخارجه في ثلاثة مجالات: البرامج الصناعية، والعلوم القانونية، والعلوم الإدارية والتجارية

ملاحظة يبدأ ملف التجديد في الربع الأول 2027

وزارة الصحة
موافقة صحية

ساري

المرجع كتاب الهيئة 5590/6/5 بتاريخ 4/9/2024؛ اعتماد الوزارة 11–12/9/2024

النطاق توافر الاشتراطات الصحية، مع التزام صاحب العلاقة بتنفيذها طوال فترة سريان الترخيص

ملاحظة التزام مستمر لا حدثي

قوة الإطفاء العام
رخصة إطفاء

سارية

المرجع ملف 208100738؛ موافقة 223902490؛ من 13/3/2023 إلى 13/3/2028

النطاق المالك: غرفة تجارة وصناعة الكويت؛ ونوع طبيعة الاستخدام للمبنى الرئيسي: «مكتب — مكاتب إدارية حكومية»

ملاحظة يلزم استيضاح التصنيف لقاعات التدريب

بلدية الكويت
موافقة

غير متاحة

المرجع مشار إليها في صدر الترخيص 292

النطاق غير محدَّدة في الوثائق المتاحة

ملاحظة يلزم إدراج نسخة سارية في ملف الامتثال

مواعيد السريان على خط الأساس

سبتمبر 2026
تاريخ الإصدار

الربع الأول 2027
بدء ملف تجديد الترخيص 292

31/8/2027
انتهاء ترخيص معهد أهلي — الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

13/3/2028
انتهاء رخصة إطفاء — قوة الإطفاء العام

2027 — 2028

الطاقة الداخلية: 98 مقعداً في ثلاث قاعات

98
مقعداً — سقف داخلي يمكن تجاوزه بالتنفيذ خارج المقر المجاز في الترخيص

غميضة	البلداني	صوفان
50 مقعداً	28	20

غميضة — 50 مقعداً. أكبر سعة، وهي المعنية بمسألة تصنيف الاستخدام في رخصة الإطفاء

البلداني — 28 مقعداً. ملائمة للبرامج المؤسسية متوسطة الحجم

صوفان — 20 مقعداً. ملائمة لبرامج القيادة والمجموعات المغلقة

حدود المعطيات التي بُنيت عليها النتائج

تُدرج هذه الفقرة بوصفها جزءاً أصيلاً من المخرج لا تحفظاً شكلياً عليه، لأن دقة أي نتيجة مرهونة بدقة ما بُنيت عليه.

أُنجزت نتائج هذه المرحلة استناداً إلى المعطيات التي تفضّلت الغرفة بتوفيرها حتى تاريخ الإصدار، وهي تغطي الإطار التشريعي والترخيصي تغطية جيدة، وتغطي الشراكات تغطية جزئية. غير أن عدداً من البنود الجوهرية لم يُتَح للفريق، ويقتصر أثر ذلك على تعليق بعض النتائج لا على صحة ما أُنجز.

2 بنود متوافرة	5 بنود متوافرة جزئياً	3 بنود لم تُقدَّم

البند	الحالة	المتاح	الأثر
قانون إنشاء الغرفة	متوافر	القانون 122/2023 ومذكرته الإيضاحية	لا أثر — أُنجز عليه تحليل الإطار كاملاً
التراخيص الأساسية	متوافرة	ترخيص الهيئة، وموافقة الصحة، ورخصة الإطفاء	لا أثر — أُنجز عليه سجل التراخيص وتقويم المواعيد
اللوائح والقرارات المنظِّمة	جزئي	النظام الأساسي 2016 فقط	تعذّر تحديد سند بعض الترتيبات القائمة وسند جدول الرسوم
وضع المركز مؤسسياً	جزئي	ورقة غير موقّعة وغير مؤرخة	أُنجز الاستنتاج من النصوص والأدلة الرسمية، ويبقى إسناده المستندي ناقصاً
الهيكل التنظيمي والوظيفي	جزئي	أربعة مسميات دون أعداد ولا قرار اعتماد	يؤثر مباشرة في مخرج الهيكل والحوكمة (المرحلة الثالثة)
الشراكات والاتفاقيات	جزئي	أربع أدوات محلية	تعذّر قياس الحصيلة الفعلية للشراكات وحالة سريانها
الطاقة الاستيعابية	جزئي	عدد القاعات وسعتها	تعذّر احتساب معدلات الإشغال ومعدل إلغاء البرامج
لائحة الموارد البشرية وعقود المدربين	لم يُقدَّم	—	تعذّر تقييم النموذج التشغيلي وأكبر بند تكلفة فيه
مصفوفة الصلاحيات وسياسة تعارض المصالح	لم يُقدَّم	—	تعذّر تقييم الحوكمة التنفيذية القائمة
الإيراد والمصروف لسنتين	لم يُقدَّم	—	تعذّر بناء خط الأساس المالي وأي سيناريو للاستدامة

بيان صريح

ما ورد في هذا المخرج من نتائج وتوصيات مبني على المعطيات المتاحة للفريق حتى 21 سبتمبر 2026. وعبارة «لم يُقدَّم» تعني أن المستند لم يكن ضمن الحزمة المتاحة للدراسة، ولا تعني بالضرورة عدم وجوده لدى الغرفة.

وتوفير البنود الثلاثة غير المتاحة — لائحة الموارد البشرية وعقود المدربين، ومصفوفة الصلاحيات وسياسة تعارض المصالح، وبيانات الإيراد والمصروف لسنتين — شرط لاكتمال مخرجي الهيكل والحوكمة والنموذج المالي في المراحل اللاحقة. وقد وُجّه بشأنها طلب استكمال إلى ضابط الاتصال المعتمد.

ويبقى الفريق على استعداد لتحديث نتائج هذه المرحلة فور ورود ما نقص، دون أثر على الجدول الزمني المتفق عليه.

حدود الاعتماد

1. أُعدّ هذا المخرج لأغراض الدراسة المشار إليها في المرجع التعاقدي، ولا يجوز الاعتماد عليه من أي طرف ثالث ولا استخدامه لغرض آخر دون موافقة كتابية مسبقة.
2. استُخلصت جميع النتائج من النصوص والوثائق الصادرة عن الجهات المختصة والمتاحة للفريق، وهي نسخ لم تُطابَق على أصولها؛ وما ورد بوصفه محتاجاً إلى تأكيد رسمي لا يُعتمد عليه قبل ورود الرد.
3. لا يُعد هذا المخرج رأياً قانونياً صادراً عن جهة مرخَّصة بأعمال المحاماة، ولا يُغني عن مراجعة الإدارة القانونية للغرفة قبل اتخاذ أي إجراء يرتب أثراً قانونياً.
4. صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أو أي تعديل تشريعي أو تنظيمي لاحق، يستوجب إعادة النظر في النتائج المرتبطة به.

أمر التكليف ASIA-KCCI-2026/001-EX1 — محور الشؤون الحكومية والتنظيمية

إعداد

أ. عبير عبد العزيز الدعيج

خبيرة الشؤون الحكومية والتنظيمية

محور الشؤون الحكومية والتنظيمية

التوقيع

اعتماد رئيس فريق الدراسة

د. أحمد راشد الصبر

المؤسس والمدير العام

شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب

التوقيع



2

الجزء الثاني – وثيقة مساندة

مصفوفة مواءمة النظام الأساسي للمركز

تمكين مجلس الأمناء ومجلس إدارة الغرفة من اتخاذ قرار إعادة إصدار النظام الأساسي على أساس فحص موثَّق.

1 الغرض ولماذا إعادة الإصدار
2 المصفوفة في لمحة
3 الفحص مادة بمادة
4 مواد يُقترح استحداثها
5 مسودات لغوية للمواضع الحرجة

مصفوفة مواءمة النظام الأساسي للمركز

فحص مادة بمادة لنظام 2016 في ضوء القانون رقم 122 لسنة 2023، واتجاه التعديل المقترح

أوصى المخرج الأول بإعادة إصدار النظام الأساسي للمركز مواءماً مع القانون رقم 122 لسنة 2023. وهذه الوثيقة تحوّل تلك التوصية إلى أداة عمل: فحص لكل مادة من مواد النظام الست عشرة، وبيان موقفها من القانون النافذ، واتجاه التعديل المقترح.

ولم يُقترح هنا نص نهائي إلا في أربعة مواضع حرجة، وقد أُدرجت بوصفها مسودات لغوية للنقاش لا صياغات معتمدة، لأن الصياغة النهائية من اختصاص الإدارة القانونية للغرفة.

لماذا إعادة إصدار وليس تعديلاً جزئياً؟

1 المواضع المتأثرة أربعة وتمسّ أبواباً مختلفة: المالية، والحوكمة، والتمثيل، والتبعية الإدارية — والتعديل الجزئي المتكرر يُنتج نصاً مبعثراً.

2 لم يُتَح لفريق الدراسة قرار اعتماد نسخة 2016، فتبقى مسألة «أي نسخة سارية» مفتوحة. وإعادة الإصدار تغلقها بقرار واحد مؤرَّخ.

3 المادة (38) تُبقي اللوائح السابقة بما لا يتعارض حتى تُستبدل، والمادة (41) تُلغي كل حكم مخالف. فالنظام الحالي نافذ جزئياً، وهذا وضع لا يصلح أساساً لإعادة تموضع مؤسسي.

4 المادة (39) تجعل الغرفة المنشأة بموجب القانون حالّة محل القائمة في الحقوق والالتزامات، فإصدار النظام تحت سلطة القانون النافذ يثبّت الاستمرارية صراحةً.

المسار الإجرائي للإصدار

م	الخطوة	الجهة	المخرج
1	الحصول على قرار اعتماد نسخة 2016 وقرارات الإنشاء وتغيير المسمى وتشكيل مجلس الأمناء	أمانة مجلس الإدارة	تحديد السلطة المُصدِرة والنسخة السارية
2	استكمال هذه المصفوفة وعرضها على مجلس الأمناء	الإدارة القانونية مع فريق الدراسة	توصية مجلس الأمناء بالإصدار
3	إعداد مشروع النظام المعدَّل بصياغته النهائية	الإدارة القانونية بالغرفة	مشروع نص جاهز للعرض
4	عرض المشروع على مجلس إدارة الغرفة لإصداره	مجلس إدارة الغرفة	قرار إصدار مؤرَّخ ومرقَّم
5	ما يمسّ مقابل الخدمات يسلك مسار المادة (32): إدراجه في اللائحة التنفيذية بموافقة الوزير المختص، وموافقة الجمعية العامة عند التعديل	مجلس الإدارة والجمعية العامة والوزير المختص	سند لائحي للرسوم
6	تعميم النسخة الجديدة وتحديث النماذج والمطبوعات والمنشور على المنصة الرسمية	إدارة المركز	اتساق الأدوات مع النص النافذ

المصفوفة في لمحة: ست عشرة مادة

لوحة واحدة تُظهر أين يقف كل نص من نصوص نظام 2016 أمام القانون النافذ، قبل الدخول في تفصيل كل مادة في الصفحتين التاليتين.

6 متوافقة من ست عشرة مادة	6 متوافقة مع تقييد أو إضافة أو مراجعة من ست عشرة مادة	3 تحتاج تعديلاً أو قراراً من ست عشرة مادة	1 فراغ من ست عشرة مادة
(1) التبعية والمسمى متوافقة مع تحديث	(2) أهداف المركز متوافقة	(3) مهام المركز تحتاج مراجعة	(4) تشكيل مجلس الأمناء تحتاج تعديلاً
(5) اختصاصات مجلس الأمناء متوافقة مع إضافة	(6) الاجتماعات والنصاب متوافقة مع تحسين	(7) مدة العضوية متوافقة	(8) الجهاز الإداري والفني فراغ
(9) الأنظمة المالية والحساب تحتاج تعديلاً جوهرياً	(10) العجز والفائض تحتاج قراراً	(11) المساهمات والرعايات تحتاج تقييداً	(12) الملكية الفكرية متوافقة
(13) الاتفاقيات والعقود متوافقة مع تقييد	(14) حل المركز متوافقة	(15) أيلولة الممتلكات متوافقة	(16) التمثيل القانوني متوافقة والخلل في التطبيق

مفتاح نتيجة الفحص:

متوافقة
لا تحتاج تدخلاً

تحتاج تقييداً
نص سليم يلزم تقييده بحكم أعلى

تحتاج تعديلاً
نص لا يستقيم مع القانون النافذ

فراغ
مسألة لم يتناولها النظام ويستوجبها القانون أو الممارسة

تُجمَع في اللوحة النتائج المتقاربة تحت لون واحد: «متوافقة مع تحديث» مع «متوافقة»؛ و«تحتاج مراجعة» و«متوافقة مع إضافة أو تحسين أو تقييد» و«متوافقة والخلل في التطبيق» مع «تحتاج تقييداً»؛ و«تحتاج تعديلاً جوهرياً» و«تحتاج قراراً» مع «تحتاج تعديلاً». والنص الكامل لكل نتيجة في المصفوفة التفصيلية.

الفحص مادة بمادة: المواد (1) إلى (8)

المادة	مضمونها في نظام 2016	الحكم المقابل في قانون 2023	نتيجة الفحص	اتجاه التعديل المقترح
(1)	المركز غير ربحي يتبع الغرفة التي أنشأته سنة 2001 تحت مسمى «مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب»	المادة (7/10): إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة لتقديم خدمات التدريب؛ والمادة (2): الشخصية الاعتبارية للغرفة	متوافقة مع تحديث	تحديث سند الإنشاء إلى المادة (7/10)، وتثبيت المسمى القانوني الواحد وسنة النشأة، لمعالجة تعدد المسميات وتباين سنة التأسيس بين النظام والمنشور
(2)	الأهداف الخمسة للمركز	المادتان (6) و(7): أهداف الغرفة ووظائفها	متوافقة	ربط الأهداف صراحةً بأهداف الغرفة، لتثبيت أن نشاط المركز امتداد لاختصاصها لا نشاط مستقل
(3)	المهام التسع، ومنها البند (9): إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الخدمات الاستشارية	المادة (7/9) للمراكز الاستشارية، و(7/10) للتدريب — ويميّز المشرّع بينهما	تحتاج مراجعة	حسم الانتماء الوظيفي: إبقاء البند (9) مع ربطه بالمادة (7/9) وبتعديل نطاق الترخيص، أو قصر المهام على التدريب حتى يتم التعديل
(4)	تشكيل مجلس الأمناء: ثلاثة ممثلين للغرفة وأربعة من ذوي العلاقة والاختصاص؛ وحضور مدير عام الغرفة ومن ينيبه بصفة مراقب	المادتان (27) و(28): المكتب التنفيذي والمدير العام المتفرغ — بنيتان لم يعرفهما النظام	تحتاج تعديلاً	حسم صفة نائب المدير العام صراحةً (مراقب أو عضو)، ومواءمة موقع المركز مع المكتب التنفيذي والمدير العام المتفرغ بعد صدور اللائحة التنفيذية
(5)	اختصاصات مجلس الأمناء السبعة	المادة (25): تشكيل اللجان؛ والمادة (24): قاعدة الامتناع عند تعارض المصالح	متوافقة مع إضافة	إضافة اختصاصين: إقرار سياسة تعارض المصالح ومتابعة الإفصاح؛ واعتماد سياسة الرسوم ضمن مسار المادة (32)
(6)	اجتماعان على الأقل سنوياً؛ النصاب أربعة أعضاء بحضور الرئيس أو نائبه؛ ومدير المركز أمين سر بلا تصويت	المادة (20): مجلس الإدارة ست مرات سنوياً على الأقل، وآلية الحضور والتدوين في اللائحة التنفيذية	متوافقة مع تحسين	رفع الحد الأدنى للاجتماعات قياساً على المادة (20)، وإلزام صريح بتدوين المحاضر وسجل متابعة القرارات
(7)	مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإكمال المدة عند الشغور	لا حكم مقابل	متوافقة	لا تعديل
(8)	للمركز جهاز إداري وفني يشرف عليه مدير المركز	لا حكم مقابل مباشر	فراغ	إضافة: يُعتمد الملاك والتوصيف الوظيفي من مجلس الأمناء وفق المادة (5/6)، ولا يُستحدث مسمى وظيفي خارج المعتمد

الفحص مادة بمادة: المواد (9) إلى (16)

المادة	مضمونها في نظام 2016	الحكم المقابل في قانون 2023	نتيجة الفحص	اتجاه التعديل المقترح
(9)	أنظمة مالية يقترحها مجلس الأمناء ويوافق عليها مجلس الإدارة؛ وحساب مالي خاص تنظمه الإدارة المختصة بالغرفة	المادة (32): مقابل الخدمات في اللائحة التنفيذية، وتعديله بموافقة الجمعية العامة، وإصدار اللائحة بموافقة الوزير المختص	تحتاج تعديلاً جوهرياً	نص صريح بأن مقابل خدمات المركز يُحدَّد ضمن اللائحة التنفيذية، مع حكم انتقالي للجدول المعمول به حالياً حتى استكمال المسار
(10)	الغرفة تغطي الفارق بين الإيرادات والمصروفات؛ وتُحوَّل الفوائض السنوية إلى إيرادات الغرفة	المادة (30): التصرف في الإيرادات وفق الخطة السنوية المعتمدة من الجمعية العامة	تحتاج قراراً	إضافة آلية تخصيص جزء من الفائض لتطوير المركز ضمن الخطة السنوية، أو الإبقاء على النص الحالي — وهو قرار للغرفة لا اقتراح فني
(11)	يجوز للمركز تلقي مساهمات ومشاركات مالية عامة أو خاصة لدعم برامجه	المادة (5/2): حظر قبول الهبات والتبرعات أياً كان شكلها دون موافقة مسبقة من الوزير المختص	تحتاج تقييداً	تقييد النص بالموافقة المسبقة، وإضافة مسار داخلي موثَّق لطلبها قبل قبول أي مساهمة أو رعاية
(12)	حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال المركز تعود للغرفة إلا باتفاق مجلس الإدارة ومجلس الأمناء	لا حكم مقابل	متوافقة	الإبقاء على النص، مع إلزام بانعكاسه في نماذج الاتفاقيات — لوجود تعارض قائم مع بند الملكية الفكرية في مذكرة 2026
(13)	للمركز إبرام اتفاقيات تعاون أو عقود مع جهات محلية أو أجنبية بما يتفق مع سياسات الغرفة ونظمها	لا حكم مقابل	متوافقة مع تقييد	ربطها صراحةً بالمادة (16): لا يُبرم أي التزام إلا بتوقيع ذي صفة أو بتفويض مكتوب، وفق نموذج تفويض معتمد
(14)	لا يجوز حل المركز وتصفية موجوداته إلا بقرار من مجلس إدارة الغرفة	لا حكم مقابل	متوافقة	لا تعديل
(15)	تؤول ممتلكات المركز عند التصفية إلى الغرفة	لا حكم مقابل	متوافقة	لا تعديل
(16)	رئيس الغرفة يمثّل المركز قانونياً، وله تفويض أحد الممثلين الثلاثة في مجلس الأمناء أو مدير عام الغرفة	المادة (21): يمثّل الغرفة الرئيس أو من يفوضه أمام القضاء والغير	متوافقة والخلل في التطبيق	إضافة فقرة إجرائية: نموذج تفويض موحّد وسجل تفويضات محدَّث — لأن أدوات قائمة وُقّعت من خارج دائرة المفوَّضين

خمس مواد يُقترح استحداثها

هذه مسائل لم يتناولها نظام 2016، ويستوجبها إما القانون النافذ أو ما رُصد من ملاحظات في المخرج الأول.

	مضمونها	المادة المقترحة سندها
تعارض المصالح	التزام أعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية والمتعاقدين بالإفصاح السنوي، والامتناع عن المشاركة في نظر أي أمر لهم أو لمن يمثلونهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتدوين الامتناع في المحضر	صدر المادة (5) بإحالته إلى القانون رقم 1 لسنة 2023، والمادة (24) بقاعدة الامتناع
الصلاحيات وحدود التوقيع	إحالة إلى مصفوفة صلاحيات معتمدة تفصل بين الإقرار والاعتماد والتنفيذ والرقابة، وتحدد حدود التوقيع المالي	المادة (9) من النظام، والمادتان (27) و(30) من القانون
الامتثال والتراخيص	تحديد مالك مؤسسي مسؤول عن سجل التراخيص والتجديدات والموافقات المسبقة وتقويم الالتزامات	البند (6) من الترخيص رقم 292 بالتزام تجديد موافقات الجهات الرسمية
حفظ السجلات والمحاضر	إلزام بتدوين محاضر مجلس الأمناء وقراراته وسجل متابعتها وحفظها	المادة (20) بإحالتها آلية التدوين إلى اللائحة التنفيذية
أحكام انتقالية	استمرار العمل بالجدول الحالي للرسوم حتى استكمال مسار المادة (32)؛ واستمرار الاتفاقيات والالتزامات القائمة؛ وسريان النظام الجديد من تاريخ صدور قرار الإصدار	المادتان (38) و(39) من القانون

ما يلزم توفيره قبل الإصدار

- قرار اعتماد النظام الأساسي الصادر سنة 2016، وقرار إنشاء المركز سنة 2001، وقرار تغيير المسمى.
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 2023، أو إفادة رسمية بموقف صدورها.
- اللائحة الداخلية للغرفة وسياساتها السارية، لضمان اتساق النص الجديد معها.
- جدول الرسوم المعمول به حالياً وسند اعتماده، لصياغة الحكم الانتقالي بدقة.
- قرارات تشكيل مجلس الأمناء ومحاضره، للتحقق من مطابقة التشكيل قبل تثبيته في النص.

حدود الإعداد

1. أُعدّت هذه المصفوفة على أساس نسخة النظام الأساسي المتاحة للفريق (2016)، ولم يُتَح قرار اعتمادها ولا أي تعديل لاحق عليها؛ فإن وُجد تعديل لم يُطّلع عليه، تُعاد قراءة المواد المتأثرة.
2. الصياغات الواردة في المسودات اللغوية لأغراض النقاش، ولا تُعد نصوصاً معتمدة، وتخضع للمراجعة النهائية من الإدارة القانونية للغرفة.
3. ما ورد في المادتين (10) و(4) يتضمن خياراً لا اقتراحاً فنياً واحداً، لأن الأمر فيهما قرار مؤسسي يخص الغرفة.
4. لا تُعد هذه الوثيقة رأياً قانونياً صادراً عن جهة مرخَّصة بأعمال المحاماة.

مسودات لغوية للمواضع الأربعة الحرجة

تُعرض الصياغات التالية للنقاش لا للاعتماد، وتخضع للمراجعة النهائية من الإدارة القانونية للغرفة.

أولاً مقابل الخدمات — تعديل المادة (9)

«يُحدَّد مقابل الخدمات التي يقدمها المركز ضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 2023، ولا يُعمل بأي جدول رسوم أو تعديل عليه إلا بعد استكمال المسار المقرر في المادة (32) منه. ويستمر العمل بالجدول المعتمد قبل نفاذ هذا النظام إلى حين استكمال ذلك المسار.»

ثانياً المساهمات والرعايات — تعديل المادة (11)

«يجوز للمركز تلقي مساهمات ومشاركات مالية عامة أو خاصة لدعم برامجه وأنشطته، بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص وفقاً للمادة (5/2) من القانون، أياً كان شكل المساهمة أو مسماها. وتتولى الإدارة المختصة بالغرفة توثيق طلب الموافقة والرد عليه قبل قبول أي مساهمة.»

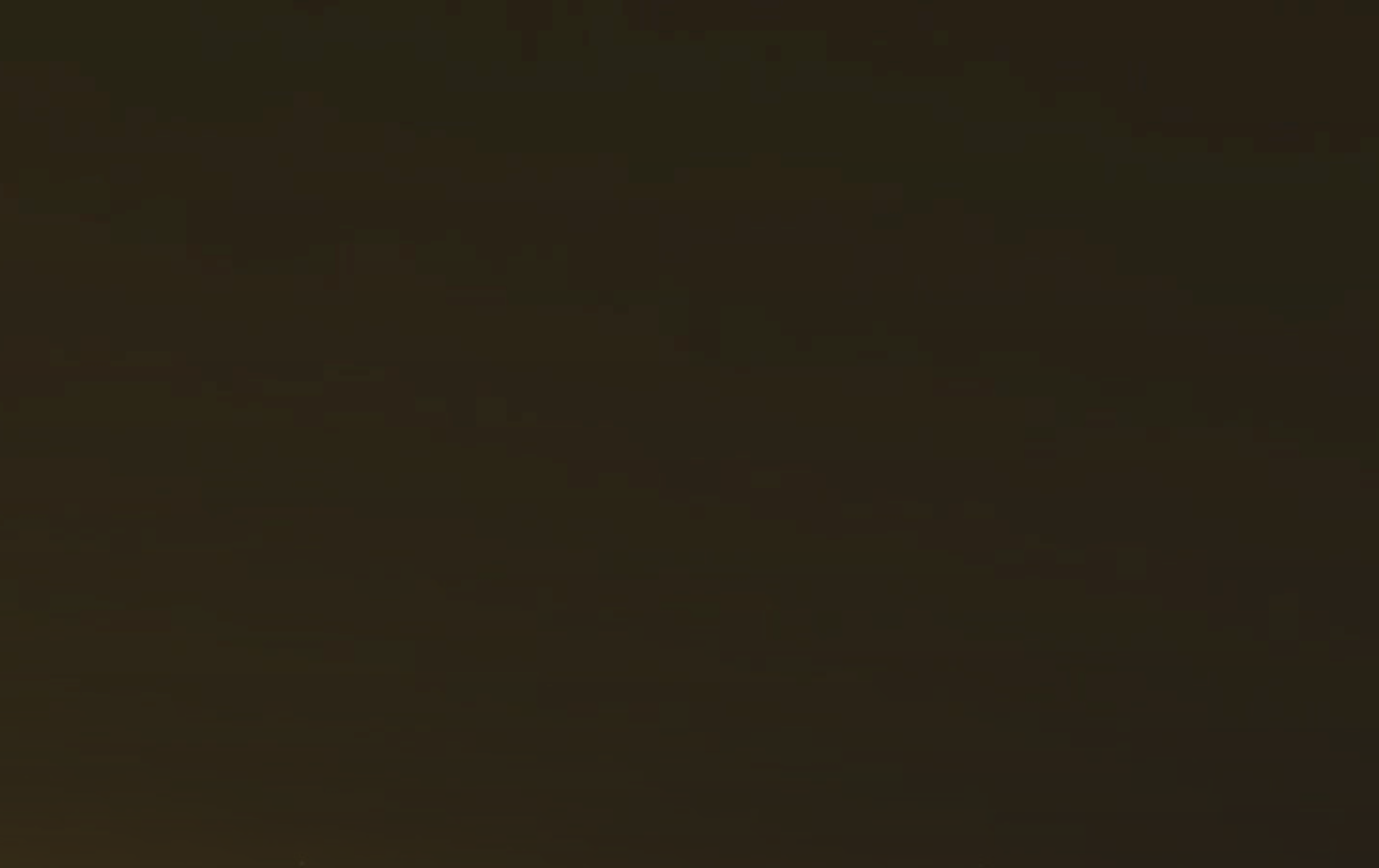
ثالثاً تعارض المصالح — مادة مستحدثة

«يلتزم أعضاء مجلس الأمناء والإدارة التنفيذية للمركز ومن يتعاقد معه بالإفصاح سنوياً عن أي مصلحة قد تتعارض مع مصلحة المركز. ولا يجوز لعضو الاشتراك في نظر أمر له أو لمن يمثله أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، ويُثبت امتناعه في محضر الاجتماع. وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 2023 في شأن تعارض المصالح.»

رابعاً التمثيل والتفويض — إضافة إلى المادة (16)

«لا يُبرم باسم المركز أي اتفاق أو التزام إلا ممن يملك صفة التمثيل وفقاً لهذه المادة، أو بتفويض مكتوب صادر عنه ومحدَّد النطاق والمدة. وتُنشئ الإدارة المختصة بالغرفة سجلاً للتفويضات السارية يُرفق به نموذج التوقيع المعتمد.»

تُقرأ هذه المسودات مع اتجاه التعديل المقترح للمواد (9) و(11) و(16) في المصفوفة التفصيلية، ومع المادة المستحدثة لتعارض المصالح في قائمة المواد المقترحة.



3

الجزء الثالث – وثيقة مساندة

مسار اعتماد مقابل خدمات المركز

بيان المسار الواجب اتباعه لاعتماد مقابل خدمات المركز، وبدء الإجراء بالتوازي مع الدراسة لا بعدها.

1 السؤال الحاكم وخلاصة الوثيقة

2 السند القانوني والمساران (أ) و(ب)

3 الجدولان الزمنيان

4 هيكل تسعيري لا أسعار

مسار اعتماد مقابل خدمات المركز

مساران تنفيذيان بحسب حالة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 2023

خلص المخرج الأول إلى أن تسعير خدمات المركز ليس قراراً إدارياً بل مساراً لائحياً، وأن هذا المسار يجب أن يبدأ بالتوازي مع الدراسة لا بعد انتهائها. وتتناول هذه الوثيقة كيفية البدء عملياً. والمسار كله يتوقف على سؤال واحد لم يُجَب عليه بعد:

هل صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 2023؟

لا – لم تصدر بعد

المسار (أ): اللائحة لم تصدر بعد

إصدار: مجلس الإدارة ثم الوزير المختص — شهران إلى أربعة أشهر

نعم – صادرة

المسار (ب): اللائحة صادرة

تعديل: مجلس الإدارة والجمعية العامة والوزير المختص — أربعة إلى ستة أشهر

فالإجابة تحدد أداة الإقرار، وجهاته، ومدته الزمنية، وتفصل بين مسارين مختلفين اختلافاً جوهرياً.

خلاصة الوثيقة

إن لم تكن اللائحة قد صدرت، فإدراج بنود المركز فيها إصدارٌ لا تعديل — ويكفي فيه قرار مجلس الإدارة وموافقة الوزير المختص، دون حاجة إلى الجمعية العامة. وإن كانت قد صدرت، فأي إضافة تعديلٌ يستلزم موافقة الجمعية العامة، وأقرب موعد لها هو يناير 2027.

وفي الحالتين، الأسلوب الموصى به واحد: إدراج هيكل تسعيري لا أسعار محددة — وهو ما يتيح بدء الصياغة اليوم دون انتظار أرقام الدراسة.

لماذا لا يُنتظر انتهاء الدراسة؟

30 أكتوبر 2026

انتهاء الدراسة

النموذج المالي جاهز قبل أقرب فرصة لاعتماده

يناير 2027

أقرب انعقاد للجمعية العامة العادية

الانتظار لا يقصّر شيئاً، بل قد يُفوّت دورة كاملة

تنتهي الدراسة في 30 أكتوبر 2026، وأقرب انعقاد للجمعية العامة العادية في يناير 2027. أي أن النموذج المالي سيكون جاهزاً قبل أقرب فرصة لاعتماده — لا بعدها. والانتظار هنا لا يقصّر شيئاً، بل قد يُفوّت دورة كاملة.

ولا يوجد سبب فني للانتظار أصلاً، لأن ما يُدرج في اللائحة هيكل تسعيري لا أرقام نهائية، وهو ما يمكن صياغته اليوم.

السند القانوني، والمساران وجهاً لوجه

ثماني مواد تحكم المسار، والفارق بين المسارين ليس في الجهد المطلوب بل في جهة الإقرار والقيد الزمني الحاكم؛ ولذلك يُحسم أولاً أي مسار ينطبق، ثم يُبدأ فوراً.

السند القانوني: ثماني مواد

المادة	الحكم	أثره على المسار
(31/3)	إيرادات الخدمات التي تقدمها الغرفة من مواردها	رسوم برامج المركز مورد من موارد الغرفة، فتخضع لمنظومة الإقرار الخاصة بها
(32)	تحدد اللائحة التنفيذية مقابل الانتساب والخدمات؛ ويجب على مجلس الإدارة أخذ موافقة الجمعية العامة في حال تعديلها؛ وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المختص	المادة الحاكمة: تفرّق صراحةً بين إصدار اللائحة وتعديلها، وهذا الفارق هو أساس المسارين
(29)	السنة المالية من أول يناير إلى نهاية ديسمبر	يحدد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية
(13)	تنعقد الجمعية العامة العادية سنوياً بدعوة من مجلس الإدارة خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء السنة المالية	أقرب موعد لانعقادها: يناير 2027
(17)	لا يجوز للجمعية العامة العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال	إدراج البند في جدول الأعمال شرط، ولا يمكن استدراكه في الاجتماع
(15) و(16)	تنعقد الجمعية العامة غير العادية إذا دعت الحاجة، وتختص بالبت في المسائل التي دعيت إليها	مخرج محتمل لتفادي انتظار يناير — ويلزم تأكيد انطباقه على موافقة المادة (32) من الإدارة القانونية
(18)	تبيّن اللائحة التنفيذية المسائل الإجرائية لدعوة الجمعية العامة ومددها وصحة انعقادها	ملاحظة مهمة: إن لم تصدر اللائحة، فإجراءات الدعوة ذاتها غير مكتملة التنظيم — وهو ما يرجّح أولوية مسار الإصدار
(30)	التصرف في الإيرادات وفق الأغراض والخطة السنوية المعتمدة من الجمعية العامة	يربط التسعير بالخطة السنوية، فيُستحسن تزامن البندين في جدول الأعمال

المساران (أ) و(ب)

وجه المقارنة	المسار (أ): اللائحة لم تصدر بعد شهران إلى أربعة أشهر	المسار (ب): اللائحة صادرة أربعة إلى ستة أشهر
طبيعة الإجراء	إدراج بنود المركز ضمن مشروع اللائحة — أي إصدار	إضافة بنود إلى لائحة نافذة — أي تعديل
جهات الإقرار	مجلس إدارة الغرفة، ثم موافقة الوزير المختص	مجلس إدارة الغرفة، وموافقة الجمعية العامة، والوزير المختص
الحاجة للجمعية العامة	لا تلزم بنص المادة (32)	تلزم صراحةً
القيد الزمني الحاكم	توقيت إصدار اللائحة — ويُخشى فوات الفرصة إن صدرت دون بنود المركز	موعد انعقاد الجمعية العامة العادية: يناير 2027
المدة التقديرية	من شهرين إلى أربعة أشهر، بحسب جاهزية مشروع اللائحة	من أربعة إلى ستة أشهر، مرتبطة بتقويم الجمعية العامة
الخطر الأساسي	صدور اللائحة خالية من بنود المركز، فيتحول المسار تلقائياً إلى المسار (ب) الأطول	فوات جدول أعمال جمعية يناير، فيُنتظر عاماً كاملاً
الإجراء العاجل	التحقق من مرحلة إعداد مشروع اللائحة وإدراج البنود فوراً	إدراج البند في جدول أعمال جمعية يناير قبل إقفال الجدول

الجدولان الزمنيان: من أكتوبر 2026 إلى الربع الأول 2027

المسار (أ): اللائحة لم تصدر بعد — شهران إلى أربعة أشهر

هذا المسار هو الأقصر والأقل كلفة، لكنه مرهون بنافذة زمنية قد تُغلق دون إشعار — فصدور اللائحة خالية من بنود المركز يحوّل الأمر تلقائياً إلى تعديل يستلزم الجمعية العامة.

خلال أسبوعين
استيضاح رسمي عن مرحلة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، وما إذا كان قابلاً لإضافة بنود
الإدارة القانونية بالغرفة

أكتوبر 2026
إعداد مذكرة ببنود مقابل خدمات المركز بصيغة هيكلية
الإدارة القانونية مع إدارة المركز

أكتوبر – نوفمبر 2026
عرض المذكرة على مجلس الأمناء للتوصية بها
مجلس أمناء المركز

نوفمبر 2026
إدراج البنود ضمن مشروع اللائحة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة
مجلس إدارة الغرفة

ديسمبر 2026
رفع اللائحة لموافقة الوزير المختص وفق المادة (32)
مجلس إدارة الغرفة

الربع الأول 2027
نفاذ الهيكل التسعيري قبل موسم البرامج للعام الجديد
إدارة المركز

المسار (ب): اللائحة صادرة — أربعة إلى ستة أشهر

هنا يصبح الإدراج تعديلاً، ويستلزم موافقة الجمعية العامة. والعمل كله يتمحور حول تاريخ واحد: إقفال جدول أعمال جمعية يناير.

خلال أسبوعين
الحصول على نسخة اللائحة النافذة وتحديد موضع مقابل الخدمات فيها
الإدارة القانونية

أكتوبر 2026
إعداد مذكرة التعديل بصيغة هيكلية، وربطها بالخطة السنوية وفق المادة (30)
الإدارة القانونية مع إدارة المركز

نوفمبر 2026
توصية مجلس الأمناء، ثم قرار مجلس الإدارة بعرض التعديل على الجمعية
مجلس الأمناء ومجلس الإدارة

ديسمبر 2026
إدراج البند في جدول أعمال الجمعية العامة العادية — خطوة حاسمة لا تُستدرك بحكم المادة (17)
أمانة مجلس الإدارة

يناير 2027
انعقاد الجمعية العامة العادية والتصويت على التعديل
الجمعية العامة

الربع الأول 2027
رفع اللائحة المعدَّلة لموافقة الوزير المختص، ثم النفاذ
مجلس إدارة الغرفة

مخرج بديل عند فوات جدول أعمال يناير

تُجيز المادة (15) دعوة الجمعية العامة غير العادية إذا دعت الحاجة، وتختص المادة (16) بالبت في المسائل التي دُعيت إليها. وقد يشكّل ذلك مخرجاً لتفادي انتظار عام كامل.

غير أن المادة (32) تتحدث عن «موافقة الجمعية العامة» دون تخصيص، ولذلك يلزم رأي صريح من الإدارة القانونية للغرفة في مدى انعقاد الاختصاص للجمعية غير العادية بهذه المسألة قبل التعويل على هذا المخرج.

الأسلوب الموصى به: هيكل تسعيري لا أسعار

إدراج أسعار محددة في اللائحة يُنتج مشكلتين: يعطّل البدء اليوم لانتظار أرقام الدراسة، ويجعل كل تعديل سعري لاحق رهيناً بموافقة جمعية عامة جديدة.

والبديل: إدراج فئات الخدمات ونطاقات سعرية عليا ودنيا لكل فئة، مع آلية تفويض تتيح اعتماد السعر داخل النطاق المعتمد. وبذلك تُصاغ البنود اليوم، وتُملأ النطاقات لاحقاً من مخرجات المرحلة السادسة من الدراسة (دراسة تسعير الدورات ونماذج السيناريوهات وتحليل نقطة التعادل).

نموذج جدول الفئات — تُستكمل النطاقات من مخرجات الدراسة

م	فئة الخدمة	وحدة التسعير	جهة اعتماد السعر داخل النطاق
1	البرامج التدريبية العامة	المشارك / اليوم التدريبي	مجلس الأمناء أو من يفوضه
2	البرامج المؤسسية المخصَّصة لجهة بعينها	البرنامج الكامل	مجلس الأمناء أو من يفوضه
3	التنفيذ خارج المقر	البرنامج + بدل التنفيذ خارج المقر	مجلس الأمناء أو من يفوضه
4	ورش العمل والندوات وحلقات النقاش	المشارك / الورشة	مجلس الأمناء أو من يفوضه
5	الدراسات والخدمات الاستشارية	المشروع	مرهونة بنتيجة استيضاح نطاق الترخيص مشروط
6	الشهادات والاعتمادات المهنية	المشارك / الشهادة	مرهونة بترتيبات جهة الاعتماد مشروط

ملاحظة على البندين (5) و(6): أُدرجا في النموذج للاكتمال، ولا يُعتمدان قبل حسم نطاق الترخيص مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب — وفق الإجراء الأول في خارطة الاستيفاء.

ما يلزم التحقق منه قبل التنفيذ

1. حالة اللائحة التنفيذية: صدرت أم لا — وهو ما يحدد المسار كله، وهو البند الأول في طلب استكمال الوثائق الموجَّه إلى ضابط الاتصال.
2. قرار مجلس الوزراء المحدِّد للوزارة المختصة والوزير المختص وفقاً للمادة (1)، لتحديد جهة الموافقة بدقة.
3. جدول الرسوم المعمول به حالياً وسند اعتماده — لصياغة الحكم الانتقالي الذي يحفظ استمرارية العمل إلى حين النفاذ.
4. الموعد المتوقع لانعقاد الجمعية العامة العادية وتاريخ إقفال جدول أعمالها.
5. ما إذا كان مجلس الإدارة الحالي منتخباً أم تتولى أعماله اللجنة الانتقالية المشار إليها في المادة (38)، لتحديد الجهة المُصدِرة للقرار.

حدود الإعداد

1. أُعدّت هذه الوثيقة على أساس أن حالة اللائحة التنفيذية غير معروفة للفريق حتى تاريخ الإصدار، ولذلك عُرض المساران معاً؛ ويُعمل بأحدهما فور ورود الإفادة.
2. المدد الزمنية المقترحة تقديرية مبنية على المواعيد المنصوص عليها في القانون، وقد تختلف بحسب الإجراءات الداخلية للغرفة.
3. لا تتضمن هذه الوثيقة أي اقتراح لقيم سعرية، لأن ذلك من مخرجات المرحلة السادسة من الدراسة.
4. لا تُعد هذه الوثيقة رأياً قانونياً صادراً عن جهة مرخَّصة بأعمال المحاماة، ولا تُغني عن مراجعة الإدارة القانونية للغرفة.

مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير

غرفة تجارة وصناعة الكويت

دراسة سوق قطاع التدريب في دولة الكويت والدراسة الاستراتيجية لتطوير مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير

المخرج

المخرج الأول — الأسابيع 1–3

الأساس التنظيمي لإعادة تموضع المركز

مقدَّم من

شركة آسيا للاستشارات الإدارية والتدريب ذ.م.م

محور الشؤون الحكومية والتنظيمية

المرجع والإصدار

العقد ASIA-KCCI-2026/001 — أمر التكليف EX1

الإصدار 1.0 — 21 سبتمبر 2026

أُعدّ هذا المخرج لأغراض الدراسة المشار إليها في المرجع التعاقدي، ولا يجوز الاعتماد عليه من أي طرف ثالث ولا استخدامه لغرض آخر دون موافقة كتابية مسبقة.